

1502595-10.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2276416/2021 - 08º D.P. GUARULHOS, 20739134 - 08º D.P. GUARULHOS, 1140/21/218 - 08º D.P.

GUARULHOS, 2276416 - 08º D.P. GUARULHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502595-10.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502595-10.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2276416/2021 - 08º D.P. GUARULHOS, 20739134 - 08º D.P. GUARULHOS, 1140/21/218 - 08º D.P.

GUARULHOS, 2276416 - 08º D.P. GUARULHOS, 2276416/2021 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RAFAEL DEIVID DE ABREU XAVIER e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

RAFAEL DEIVID DE ABREU XAVIER qualificado nos autos foi denunciado e esta sendo processado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 08 de outubro de 2021, por volta de 08h35minutos, atrás de uma ponte situada na Rua Estrela D'Alva, próximo ao número 10, Cumbica, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, tinha em depósito, para fins de traficância, drogas: 189 porções de cocaína, com peso líquido de 54,1g; 122 porções de maconha (pesando 174,3g); drogas ilícitas e que causam dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida a defesa preliminar (fls.116 ), foi recebida denúncia. O réu foi citado, interrogado, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da inicial, com fixação do regime inicial semiaberto, direito de apelar em liberdade. A Defesa pugnou em sede preliminar pela aplicação de ANPP, no mérito a absolvição, face insuficiência dos depoimentos dos policiais militares, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, face quantidade de drogas apreendidas costumeiramente, a incidência de causa de diminuição de pena, privilégio com a redução da pena em 2/3, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, justiça gratuita e direito de apelar em liberdade e liberdade face tempo de prisão do réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

DA PRELIMINAR.

Rejeito a alegação de nulidade por falta de proposta de ANPP e consequente possibilidade de trancamento da ação penal.

Com efeito, o devido processo legal foi observado (artigo 5º, inciso LIV da CF). A Lei 13.964/2019 previu expressamente, que na hipótese do MP não ofertar acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 do CPP, no vertente caso não houve este inconformismo no momento oportuno. Não bastasse isto, o acordo de não persecução penal é destinado a delito de pequeno e médio potencial ofensivo, que não é o caso, a Lei do pacote Anticrime não tirou o caráter equiparado a hediondo a este ilícito, que aliás a natureza jurídica é de origem Constitucional (artigo 5º, inciso, XLIII da CF), nesse sentido Quinta Turma do STJ, no AgRg no RHC 145.629/MG, decidiu que é "incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes - cuja pena mínima é superior a 4 anos -, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput do CPP.

Por derradeiro, o princípio da proporcionalidade, vigente em nosso ordenamento jurídico e previsto no artigo 28 A do CPP, na expressão "desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime" e § 5º, 7º, 8º do mesmo artigo, afastam a possibilidade de ANPP para ilícito desta natureza.

Ademais, o réu ficou em silêncio nas duas fases da persecução penal, revelando não ter interesse em confessar, elementar do benefício.

DO MÉRITO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas da materialidade e da autoria delitiva.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de apreensão e constatação (fls.10, 17/19) e laudo de exame químico-toxicológico (fls.109/110) positivo para substâncias entorpecentes.

DA AUTORIA.

Quanto à autoria, há provas suficientes comprovadoras de que o réu praticou o tráfico.

O réu na fase policial (fls.6) ficou silente. Em juízo, sob o crivo do contraditório, novamente ficou em silêncio, dessarte, resta a análise dos depoimentos policiais.

As testemunhas foram uníssonas em dizer que estava em patrulhamento, era de conhecimento que no local dos fatos existia comércio de substância entorpecente, nisto os indivíduos saíram correndo, só conseguiram prender o réu, que ao ser abordado disse que estava na madrugada vendendo drogas, que iria passar o ponto para outros dois, encontrou as drogas descritas na denuncia atrás do poste, onde ele estava.

A testemunha Néri viu três pessoas no local os três correram, conseguiram prender apenas o Rafael Daveide, em abordagem pessoal nada de ilícito havia, indagado o que fazia no lugar, disse que passou a noite "trabalhando" ou seja traficando, que iria passar o ponto para os outros dois, que levaram o dinheiro com eles do dia.

Pois bem, o réu estava num ponto de drogas, desde a madrugada com outros dois, no poste onde eles estavam antes encontraram a sacola contendo 189 porções de cocaína e 122 de maconha, as drogas foram apreendidas, ele confessou informalmente, os fatos, assim, de rigor a condenação.

Portanto, de rigor a condenação.

PASSA-SE À FIXAÇÃO DA PENA.

Na primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, na forma do artigo 42 da Lei 11.343/06, face quantidade de droga (311 porções de entorpecentes), variedade de substância entorpecente (cocaína e maconha), assim, fixo a pena base em 5 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante genérica ser menor de 21 anos de idade (artigo 65, inciso I do CP), passo a pena para 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, entendo que o réu não pode ser favorecido pela causa de diminuição de pena do art. 33, parágrafo 4º da Lei de Entorpecente, face quantidade de drogas apreendidas, variedade de droga, o réu afirmou que "estava trabalhando", foi surpreendido na troca de turno, são circunstâncias que revelam que o réu não era um incauto, uma pessoa que estava nos primeiros dias da venda espúria, destaco que para incidir o redutor penal, não basta ser primário, imperioso que não tenha vivência no meio ilícito, não integre organização criminosa, as circunstâncias fáticas levam a conclusão de que o réu se dedicava ao tráfico, assim, resta a pena final de 5 anos de reclusão.

Adotando o mesmo critério fixo a pena de multa em 500 dias dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo cada dia-multa.

O regime prisional é o inicialmente fechado.

Este é o único regime compatível com a natureza equiparada a hedionda e que atende os fins da pena. De efeito, o Constituinte Originário no rol dos direitos fundamentais, visando o bem comum do cidadão massacrado com os efeitos do tráfico ilícito de entorpecentes no artigo 5º, inciso XLIII conferiu tratamento diferenciado a este ilícito, a Lei 8072/90 observando o Constituinte disciplinou o regime de cumprimento da pena, que é o inicial fechado. Insta consignar que o regime integralmente fechado foi considerado inconstitucional conforme teor da Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e não o inicialmente fechado. Pende consignar que o princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI da Lei Maior) deve ser observado em três fases, primeiro pelo Legislador, segundo pelo Judiciário na fixação da pena e novamente pelo Judiciário na fase de execução

da pena. Pois bem, nos crimes hediondos e equiparados independente do valor da pena, primariedade ou não, o regime de cumprimento da pena é o inicial fechado, e a progressão de regime tem regra própria, trata-se do princípio da especialidade. Ora, o Legislador, ciente da necessidade de uma resposta social proporcional, observando o artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição da República (princípio da efetividade do direito), visando a repressão; a prevenção geral e especial norteou o juiz na fixação da pena em delitos desta natureza para o regime inicial fechado, que não é incompatível com a finalidade ressocializadora, que deve ser exigida na fase executória. Pelos mesmos motivos incompatível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. A regra do artigo 44 do Código Penal é destinada a ilícito de pequeno e médio potencial ofensivo. Tráfico de entorpecentes é de elevadíssimo potencial ofensivo individual e geral. Insta consignar que a pena final é superior a 4 anos.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar RAFAEL DEIVID DE ABREU XAVIER por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) ANOS DE RECLUSÃO sob o regime inicial fechado e a pena pecuniária 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, cada dia multa no valor de um trigésimo do salário mínimo.

Após o trânsito em julgado oficie-se o TRE, bem como expeça-se mandado de prisão. Determino a perda do dinheiro apreendido em favor da União e a destruição das drogas apreendidas.

O réu poderá apelar em liberdade.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA